

연차휴가 일수 적용 미흡 및 연차휴가 보상금 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□ 관리팀은 인사, 노무 등 업무를 담당하고 있고, 20##년에 대표이사 품의를 거쳐 전 직원들에 대하여 입사 전 타 회사의 경력을 반영한 연차휴가 일수를 일괄 조정 반영하였다.
- 「취업규칙」 제22조 제1항 내지 제6항에 따르면 직원으로서 연간 *할 이상 출근한 자에 대하여 *일의 연차 유급휴가를 주며, 계속근로연수가 *년 미만인 직원으로서 월간 개근자에게는 *일의 유급휴가를 주되 최초 *년 근속기간에 대하여 연차 유급휴가를 주는 경우 월간 *일의 유급휴가를 포함하여 *일로 하고, 이미 사용한 휴가일수는 *일에서 제외한다고 규정하고 있고,
 - *년 이상 근속한 직원에 대하여 최초 *년을 초과하는 **근속년수** 매*년에 대하여 *일을 가산하되 총 휴가일수는 *일을 한도로 한다고 규정하면서,
 - 근속년수의 계산은 이 규칙 시행일 이전에 관련 업종에서 근무한 기간을 포함하여 계산할 수 있다고 규정하고 있다.
 - 또한 연차휴가를 *년간 행사하지 아니한 때에는 소멸하지만, 회사의 귀책 사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 않다고 규정되어 있다.
 - 그리고 연차휴가의 계산기간은 전년도 입사일자부터 당해연도 입사일자 전일 까지로 한다고 규정되어 있다.
- 그런데 □□는 연차휴가의 계산기간을 규정과 다르게 회계일자 기준으로 운영하고 있고,
 - 20##. #. #.에 입사한 △팀 A의 연차휴가 부여 현황을 보면 규정과 다르게 과다

부여된 휴가일수가 *일 이나 된다.

- 따라서 □□는 퇴직자를 포함한 전직원에 대하여 과다 부여된 연차휴가일수 및 그에 따라 과다지급된 연차휴가보상금을 전수조사하고 회수조치가 필요하다.
- 그리고 연차휴가 부여에 대한 기준(예를들면 관련직종 근무기간을 포함한 근속년수 계산부분 삭제하거나 관련직종에 대한 명확한 기준 부여하는 등)과 연차휴가 계산 기준에 대해서도 「취업규칙」을 개정할 필요가 있다
- ❖ (관계기관 의견) □□는 감사의견을 수용하면서, 회사설립 초기부터 규정을 잘못 이해하고 적용하여 지금까지 이어져 온 것으로 감사결과에 따라 규정개정, 회수조치 등을 성실하게 이행하겠다고 하였다.

조치사항

1. □□ 사장은

- ① 퇴직자를 포함한 전직원에 대하여 과다 부여된 연차휴가일수 및 그에 따라 과다 지급된 연차휴가보상금을 전수조사하고 전수조사 결과를 *개월 이내에 ♡♡ <실로> 통보한 뒤 그 결과에 따라 회수조치 하시기 바라며,(시정)
- ② 연차휴가 부여 방법과 연차휴가 기준일을 법령에 맞도록 반영하여 「취업규칙」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

조치부서	△팀
관련부서	